

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 227/2534	อัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาง จม รี พา นิช พันธุ์	โจทก์
	นาย สุวิทย์ บุญเลิศ	จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

แม้เช็คพิพาททั้งหกฉบับที่จำเลยส่งจ่ายเพื่อชำระหนี้แก่โจทก์จะลงวันออกเช็ควันเดียวกัน ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินเช็คทุกฉบับในวันเดียวกันก็ตาม การออกเช็คพิพาทดังกล่าวจำเลยอาจมีเงินจ่ายตามเช็คหรือมีเจตนาให้ใช้เงินตามเช็คแต่ละฉบับหรือไม่แยกออกจากกันได้ จึงเป็นการกระทำความผิดหลายกรรมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ออกเช็คธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรางน้ำรวม 6 ฉบับมอบให้นางจมรี ผู้เสียหายเพื่อชำระหนี้ ทุกฉบับลงวันที่ 31 มีนาคม 2531 ต่อมาเมื่อเช็คถึงกำหนด ธนาคารผู้จ่ายได้ปฏิเสธการจ่ายเงินเช็คทั้ง 6 ฉบับ ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 และนับโทษต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำที่

ข.6106/2531 ของศาลชั้นต้นด้วยจำเลยให้การปฏิเสธแต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ ระหว่างพิจารณา นางจมรี พานิชพันธุ์ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์เมื่อสืบพยานโจทก์เสร็จระหว่างสืบพยานจำเลยจำเลยขอถอนคำให้การเดิมและยื่นคำให้การใหม่รับสารภาพว่าได้กระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำเลยออกเช็ค 6 ฉบับ เป็นความผิด 6 กรรมต้องลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 เช็คตามเอกสารหมาย จ.2, จ.4 และ จ.6 จำคุกกระทงละ 1 ปี เช็คตามเอกสารหมาย จ.8 และ จ.12 จำคุกกระทงละ 6 เดือน เช็คตามเอกสารหมาย จ.10 จำคุก 3 เดือน รวมเป็นจำคุก 4 ปี 3 เดือนจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุกจำเลย 2 ปี 10 เดือน จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษกรรมเดียวศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยกระทำความผิดกรรมเดียว พิพากษาแก้เป็นว่าให้ลงโทษจำเลยกระทงเดียว จำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพหลังจากสืบพยานโจทก์เสร็จแล้ว ไม่เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีจึงไม่ลดโทษให้ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วเห็นว่า แม้จำเลยจะออกเช็คพิพาทตามฟ้องทั้ง 6 ฉบับ เพื่อชำระหนี้แก่โจทก์ในวันเดียวกันส่งจ่ายเงินในวันเดียวกัน และธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินในวันเดียวกันทุกฉบับก็ตาม แต่การออกเช็คพิพาทดังกล่าวเป็นการสั่งให้ธนาคารจ่ายเงินตามจำนวนและวันที่ที่ปรากฏในเช็คแต่ละฉบับซึ่งจำเลยอาจมีเงินจ่ายตามเช็คหรือมีเจตนาให้ใช้เงินตามเช็คแต่ละฉบับหรือไม่แยกออกจากกันได้ การที่จำเลยออกเช็คหลายฉบับและธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิสดังกล่าวแล้ว จึงเป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันซึ่งศาลต้องลงโทษจำเลยทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(สวิน อักษรายุธ-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>